

भारत के उच्चतम न्यायालय में
दांडिक अपील अघिकारिता

दांडिक अपील कमांक 814 / 2023

शिव मंगल अहिरवार

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी

निर्णय

(न्यायमूर्ति) अभय एस. ओक,

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

तथ्यात्मक पहलुः

2. यह एक ऐसा मामला है, जहाँ, वर्तमान अपीलार्थी ने 15 मार्च 2006 को अन्य सह-अभियुक्तगणों के साथ तीन व्यक्तियों की हत्या कारित की। अभियोजन के मामले के अनुसार, यह घटना 15 मार्च 2006 को शाम 7 बजे खैरा कसर, पुलिस थाना जुझार नगर में हुई। यह आरोप है कि अभियुक्तगणों ने रामबाबू, दिलीप और बबू की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया। आरोपी एक देशी पिस्तौल, बल्लम, भाला, कुल्हाड़ी, फरसा और लाठियों जैसे घातक हथियारों से सज्जित थे। उन्होंने तीन व्यक्तियों की हत्या के अलावा भोला एवं श्रीमति शांति को घायल कर दिया। अपीलार्थी को सत्र न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा.द.वि.) की धारा 302 सहपठित धारा 149 (तीन बार) के अधीन अपराध के लिये दोषी ठहराया। तीन अन्य सह-आरोपीगणों को भी इसी अपराध के

लिए दोषी ठहराया गया था। सभी अभियुक्तों का इस निर्देश के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी कि उनका कारावास उनके बाकी जीवन के लिये जारी रहेगा। उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में सजा की पुष्टि की है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने गुणदोष के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती देते हुये यह तर्क दिया कि आरापी की पहचान संदेहास्पद है। उनका निवेदन है कि जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, अपराध में उसकी सहभागिता का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। उनका अन्य निवेदन यह है कि अपीलार्थी की आयु अपराध करने के समय लगभग 20 वर्ष थी और उसकी आयु विचारण न्यायालय द्वारा 20 अप्रैल 2010 को पारित दोषसिद्धि के आदेश की तारीख को लगभग 25 वर्ष थी। उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान में अपीलार्थी की आयु 38 वर्ष है। उन्होंने निवेदन किया कि सत्र न्यायालय को **भारत संघ विरुद्ध श्रीहरण उर्फ मुरुगन एवं अन्य के मामले**¹ में संविधान पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुये, यह निर्देश देने का अधिकार नहीं था कि अपीलार्थी को अपने बाकी जीवन के लिये कारावास भुगतना होगा। उनका निवेदन है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल संवैधानिक न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है, जब मृत्यु दंड की सजा को कम करने का प्रश्न हो।

4. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह एक ही समय में 3 व्यक्तियों की नृशंस हत्या का मामला है। उनका निवेदन है कि अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त तीन पीड़ितों को मारने के इरादे से घातक हथियार ले जा रहे थे। उनका निवेदन है कि दोनो न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के तीन साक्षीगण अर्थात् शांति बाई (अ.सा.-3), संगीता (अ.सा.-4) तथा गुड्डी बाई (अ.सा.-7) की साक्ष्य पर विश्वास किया। इसलिये वह निवेदन करेंगे कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सजा के संबंध में, उनका निवेदन है कि उच्च न्यायालय के पास हमेशा एक उपांतरित दण्ड देने की शक्ति थी जो अपीलार्थी के जीवन भर चलेगी। जहाँ तक अपीलार्थी की सजा का प्रश्न है विवेक का

1 2016 (7) SCC 1

प्रयोग करने के बाद उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये दृष्टिकोण की पुष्टि की है। उन्होंने इंगित किया कि अन्य पाँच अभियुक्तों का विचारण अलग किया गया था। इस न्यायालय ने वि.अ. या (आप.) डायरी क्रमांक 16999 / 2022 में आदेश दिनांक 23 सितंबर, 2022 द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है।

5. हमने दोनों न्यायालयों के निर्णयों और महत्वपूर्ण साक्षियों और विशेष रूप से अ.सा.-3, अ.सा.-4 तथा अ.सा.-7 के साक्षियों, जो कि चश्मदीद साक्षीगण थे, का परीशीलन किया। हम पाते हैं कि उनके प्रतिपरीक्षण में कोई भी सामग्री अभिलेख पर उनके कथन का अविश्वास करने के लिये नहीं लायी गई है। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय इन तीनों चश्मदीद साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें विश्वसनीय पाया और इसलिये, उनके साक्ष्य पर भरोसा किया गया है।

6. उनकी साक्ष्य का परीशीलन करने के बाद, हमें विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है। अब एकमात्र प्रश्न सजा के बारे में बचा है।

7. **शिवा कुमार उर्फ शिवा उर्फ शिवमूर्थी विरुद्ध कर्नाटक राज्य²** के मामले में इस न्यायालय का **व्ही. श्रीहरण¹** के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने **स्वामी श्रद्धानंद (2) उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा विरुद्ध कर्नाटक राज्य³** में अपने पहले के निर्णय पर भी विचार किया। **व्ही. श्रीहरण²** के मामले में संविधान पीठ पर अधिकथित विधि पर विचार करते हुये **शिवकुमार के मामले²** में इस न्यायपीठ ने कड़िका 11 से 13 में इस प्रकार कहा—

“11. संविधान पीठ ने जो कहा है, उसे सीमित परिपेक्ष्य में नहीं समझा जा सकता है। संविधान पीठ ने माना है कि एक शक्ति है जो एक निश्चित अवधि की सजा या उपांतरित सजा देने के लिए भा.द.सं. से प्राप्त की जा सकती है,

² 2023 SCC Online SC 345

³ 2008 (13) SCC 767

जिसका प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या किसी अपील की स्थिति में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और इस देश के किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं। इसके अतिरिक्त संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु दंड के विकल्प के रूप में कारावास की किसी विशिष्ट अवधि या दोषी के जीवन के अंत तक उपांतरित सजा देने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और किसी अन्य अवर न्यायालय द्वारा नहीं।

12. दिये गये मामले में, किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय, जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय है, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि प्रकरण विरले मामले में से विरलतम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कारित अपराध के लिये निर्धारित दंड के आधार पर विचारण न्यायालय भा.द.सं. की धारा 53 में विशेष रूप के उपबन्धित अन्य दंड दे सकती है। तथापि, जब एक संवैधानिक न्यायालय यह पाता है कि यद्यपि कोई मामला विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की गंभीरता और प्रकृति तथा अन्य सभी सुसंगत कारणों पर विचार करते हुये, वह हमेशा निश्चित अवधि का दंड दे सकता है, जिससे कि अभियुक्त के पास वैधानिक परिहार (माफी) आदि का लाभ उपलब्ध न हो। व्ही. श्रीहरण¹ के मामले में बहुमत के दृष्टिकाण का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि संवैधानिक न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रश्न मृत्यु दंड का लघुकृत करने का न हो। संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा इस निष्कर्ष का अच्छी तरह से समर्थन अपने निर्णय की कंडिका 104 में किया है, जो इस प्रकार है:—

“104 इसके अतिरिक्त, जहाँ विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे अधिकांश मामलों में जहाँ मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है, और उच्च न्यायालय की युगल न्यायपीठ द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, तो इस न्यायालय में संबद्ध सिद्धदोषी को ऐसे निर्णय का परीक्षण कराने का अवसर विशेष अनुमति के माध्यम से आगे अपील प्रस्तुत करके मिलेगा। अत्यधिक सावधानी और संहिता की निर्धारित विधि और आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार, हम यह दावा कर सकते हैं कि ऐसे विनिर्दिष्ट गंभीर अपराधों के दोष के प्रारंभिक निष्कर्ष और मृत्यु या आजीवन कारावास दंड देने के पश्चात् जब उच्च न्यायालय की युगल न्यायपीठ के अधीन सूक्ष्म परीक्षण के लिये आता है तो केवल उच्च न्यायालय ही दंड संहिता के अधीन शक्ति प्राप्त करता है, जो मृत्यु और वैकल्पिक दंड विहित करता है, उपर्युक्त दंड को सिद्धदोष के सम्पूर्ण जीवन के लिये है या 14 वर्ष से अधिक की किसी विशिष्ट अवधि के लिये अर्थात् 20, 30 या इस प्रकार के अपराध की गंभीरता आर ऐसे अपराध के लिये उपयुक्त पाये गये न्यायिक विवेक के प्रयोग पर निर्भर करते हुये, परिवर्तित करता है।”

13. इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी ऐसे मामले में भी जहाँ मृत्युदंड नहीं दिया गया है या प्रस्तावित नहीं किया गया है, संवैधानिक न्यायालय हमेशा यह निर्देश देकर उपांतरित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 में ‘द्वितीय’ के रूप में यथा अनुध्यात आजीवन कारावास चौदह वर्ष से अधिक की नियत अवधि का

होगा, उदाहरण के लिये बीस वर्ष, तीस वर्ष आदि। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के अधिदेश को ध्यान में रखते हुये नियत दंड 14 वर्ष से कम अवधि के लिये नहीं हो सकती है।”

(जोर दिया गया)

8. तथापि, सत्र न्यायालय यह निर्देश देकर उपांतरित दंड नहीं दे सकता था कि अपीलार्थी को उसके बचे हुये जीवन के लिये कारावास में रखा जायेगा, निश्चित रूप में उच्च न्यायालय ऐसा दंड दे सकता था।

9. हम अभिलेख से पाते हैं कि वर्तमान अपीलार्थी की आयु अपराध करते समय मात्र 20 वर्ष थी। जब अपीलार्थी को सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, तब उसकी आयु 25 वर्ष थी। अभी तक, वह 15 वर्ष और 3 महीने की अवधि की वास्तविक सजा काट चुका है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियोजन द्वारा कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गयी थी कि अपीलार्थी किसी अन्य अपराध में शामिल था। तथापि, यह आरोपियों के एक समूह द्वारा किये गये एक बहुत ही नृशंस अपराध का मामला है, जो घातक हथियारों से सज्जित थे। उन्होंने एक साथ तीन लोगों को मार दिया और दो का घायल कर दिया है।

10. अपराध की गंभीरता को देखते हुये, उच्च न्यायालय का नियत अवधि की सजा अधिरोपित करना न्यायोचित था। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को उसके जीवन के अंत तक कारावास भुगतने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

11. उपरोक्त कंडिका 9 में दर्शाये सभी सुसंगत कारणों पर विचार करने के बाद, हमारी राय यह है कि अपीलार्थी को 30 वर्ष की अवधि के लिये एक उपांतरित दंड दिया जाना चाहिए।

12. इसलिए, हम निम्नलिखित आदेश देते हैं:—

- (i). अपीलार्थी की आक्षेपित निर्णयों अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है। तथापि, दण्डादेश के आदेश को उपांतरित किया जाता है। हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को 30 वर्ष की एक नियत अवधि का सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
- (ii). अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी भी वैधानिक परिहार (माफी) का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

13. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से, व्यय के बारे में बिना किसी आदेश के, स्वीकार की जाती है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओक
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल,

नई दिल्ली

13 अप्रैल, 2023

अस्वीकरण— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।